國立臺灣藝術大學學生會選舉罷免法

第一章　總則

第一條

組織章程規定以選舉罷免產生之職位，依本法規定辦理。

第二條

本會之選舉罷免，依本法規定辦理，並以普通、平等、直接、無記名方式為之。但有特別規定者，從其規定。

第二章　選舉罷免機關

第三條

本會選舉罷免事務，由選舉委員會負責辦理。

第四條

選舉委員會隸屬本會行政機關，依法獨立行使職權，置選舉委員七人，任期一年，以其中一人為主任委員，選舉委員之產生依下列規定：

一、主任委員由會長提名一人，經學生代表大會同意任命之，並不得兼任行政中心或學生代表大會之任何職務。

二、除主任委員外之選舉委員六人，三人由會長直接任命，三人由議長提名，經學生代表大會議決同意任命。

三、第一款及第二款之任命，應於原任者任期屆滿後之三十日內完成。

四、新任選舉委員之任期，由原任者任期截止日開始計算。

第五條

選舉委員之任命，如無法於規定期間內完成，致原任選舉委員任期屆滿，而無新任之選舉委員接替職位時，由原任之選舉委員代行職權，至該職位有接替者時截止。

第六條

選舉委員如因辭職或有其他致其無法行使職權之情事而出缺者，應由原任命者於七日內，再行任命。

第一項接替出缺之職位者，其任期至原任者任期屆滿為止。

如該出缺之職位，原任命者不於規定期間截止前行任命者，得逕由另一任命者，經第四條第一項第二款之程序，指定一人代理。

前項代理者，至原任命者行任命後截止。

第七條

主任委員對外代表選舉委員會，不參與日常事務運作，並於遇爭議衝突時，居中協調。

其餘選舉委員六人，綜理選舉罷免事務。

第八條

選舉委員會之會議，由主任委員擔任主席。但主任委員僅得於可否同數時，加入投票。

前項之會議，選舉委員均應出席方得開會。

第九條

下列事項，應經會議決之：

一、辦理選舉罷免之執行計畫。

二、各項選舉罷免之公告內容。

三、違反選舉罷免法規之裁罰事項。

四、其他重大事項。

第十條

選舉委員有下列行為者，應自行辭職：

一、為當次選舉之候選人助選。

二、公開支持、反對罷免者。

三、偏頗選舉中特定一方。

第十一條

選舉委員會得遴聘本校學生若干人為選務人員，處理選舉罷免事務，其遴聘方式由選委會決定，但不得由候選人提出。

第三章　選舉資格及制度

第一節　選舉資格

第十二條

本會會員皆有選舉權。

第十三條

本會會員除本法另有規定外，皆得於其選舉區，登記為候選人。

第十四條

有符合下列任一情形者，不得為本會任何選舉之候選人：

一、下學年不具學籍者。

二、擔任選舉委員者。

三、擔任選務人員者。

四、受監護或輔助宣告，尚未撤銷者。

五、受破產宣告確定，尚未復權者。

六、褫奪公權，尚未復權者。

第二節　選舉制度

第十五條

會長副會長之選舉，以全校為單一選舉區，採單記投票，相對多數決之。

前項選舉之有效票總數，應達選舉權人總數百分之二以上，始為有效。

前項有效票數門檻未達者，應辦理補選。

第十六條

學生代表大會選舉代表之選舉，以各學院分別為一選區，採單記投票，相對多數決之，並視該選舉區應選名額為若干人，依得票數排序取前若干名當選。

前項各選區之應選名額，由選舉委員會依組織章程之規定計算，並依各學院學生人數分配之。

前項之計算及分配，應於每屆選舉時重新為之。

第十七條

雙主修者得於學生代表大會選舉代表選舉時，選擇一學院為其選區。

第十八條

會長副會長選舉及學生代表大會學生代表選舉，如為同額或不足額競選時，應在選票載明對每一候選人之同意及不同意兩選項。

前項每一候選人，同意票應大於不同意票，方得當選。

第十九條

如選舉遇有無人登記為候選人者，應辦理補選，但以一次為限。

第四章　選舉程序

第一節　候選人登記期間

第二十條

本法所稱之候選人登記期間，指候選人登記公告發布日，至選舉公報發布日。

第二十一條

選舉委員會應於下學期第十周前，發布該次選舉及候選人登記公告，內容應載明下列各款：

一、投票期間。

二、應選舉之職位。

三、各選區之應選名額。

四、候選人登記時間、應繳交之資料及費用。

五、選舉委員名單。

六、空白登記表之電子檔案。

七、選舉規則。

八、其他選舉相關之說明文字。

第二十二條

候選人登記應繳交下列資料：

一、候選人登記表。

二、刊登於選舉公告之政見。

三、本人半身光面照片數張或電子檔。

四、候選人保證金。

五、繳交本會會費之證明。

前項之表格格式、字數限制與保證金之金額，由選舉委員會規定之。超出表格範圍或字數限制之部分，得逕不予刊登。

如欲登記者有於該學年度畢業之可能，應另附切結書，具結其於下學年度仍具學籍，始得完成登記。切結書格式由選舉委員會定之。

第二十三條

候選人登記應以書面或以文書型式經由通訊網路行之。

第二十四條

登記人繳交之資料及資格不合規定者，選舉委員會應拒絕受理其登記。

第二十五條

候選人登記時間，應不短於三日，但不得長於七日。

第二十六條

登記人得於候選人登記時間截止前，撤回登記。但撤回者，於當次選舉不得再次登記。

候選人登記時間截止後，不得撤回登記。

第二十七條

選舉委員會於受理登記時，應告知登記人其於選舉之權利及義務。

第二十八條

候選人登記時間截止後，如發現候選人有不符本法對候選人資格之規定者，選舉委員會應撤銷該候選人之登記。

第二十九條

已辦理登記者，如於登記後並未撤回登記，且有死亡、被退學或開除學籍之情事者，選舉委員會應宣告該次選舉停止，並擇期於七日內，重新辦理選舉。

第三十條

候選人登記時間截止後，選舉委員會應於選舉公報發布前，擇期辦理候選人號次抽籤。

候選人不克親自到場抽籤者，得以委託書委託一人代為抽籤。

候選人或其委託人未有到場抽籤者，由選舉委員會代為抽籤。

第二節　競選期間

第三十一條

本法所稱之競選期間，指選舉公報發布日，至投票期間開始前一日。

第三十二條

選舉委員會應於候選人登記時間屆滿後，不遲於下學期第十二周，發布該次選舉之選舉公報，內容應載明下列各款：

一、投、開票時間及地點。

二、應選舉之職位。

三、各選區之應選名額。

四、候選人之號次、個人履歷及政見。

五、選舉規則。

六、其他選舉相關之說明文字。

第三十三條

選舉委員會得於競選期間，舉辦公辦政見發表會，開放由各候選人登記參加。

公辦政見發表會之其他相關規定，由選舉委員會決定之。

第三十四條

候選人或任何人辦理競選活動，不得違反本法之規定。

第三十五條

候選人或任何人僅得於競選期間，辦理競選活動。

競選活動有張貼文宣品或懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等廣告物者，不得妨礙公共安全或交通秩序，並應於投票日後三日內自行清除。

於校內辦理之競選活動，不得製造噪音。

第三十六條

候選人或任何人，不得妨害其他候選人之競選活動。

第三十七條

選舉委員及選務人員，不得有下列之行為或情事：

一、公開演講或署名推薦為候選人宣傳。

二、為候選人站台或亮相造勢。

三、印發、張貼宣傳品為候選人宣傳。

四、懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等廣告物為候選人宣傳。

五、利用媒體為候選人宣傳。

六、參與競選遊行或拜票等活動。

七、其他有違行政中立之行為。

第三節　投票期間

第三十八條

本法所稱之投票期間，指選舉委員會發布之選舉及候選人登記公告，載明之投票期間之第一日，至其最後一日所規定之投票結束時間。

第三十九條

投票期間之長短，由選舉委員會規定之，但不得長於七日。

第四十條

選舉委員會應視選舉區之需求、各學系所之位置，設立若干投票所。

投票所內，應設立圈票亭，供選舉人秘密投票。

第四十一條

選舉之投票程序，由選舉人向選務人員領取選票，於選票圈選欄上，使用選舉委員會準備之工具圈選，並投入票匭中。

選舉人圈選後，不得將圈選內容示於他人。

第一項之投票程序，得以非紙本方案為之。其程序及執行辦法，依本法之規定，本法未規定者，適用其他法律之規定。

第四十二條

投票期間，如發生或可預見將發生天災或其他不可抗力情事，致不能投票時，由選舉委員會議決，得改定投票期間或由非紙本方案為之。

前項改訂投票期間，應至少於改訂之投票期間前三日公告之。

第四十三條

選舉人應於規定之投票時間內到投票所投票；逾時不得進入投票所。但已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。

前項所稱之到達投票所，以到達各該投票所登記領票之選舉人隊伍終端為準。無排隊隊伍者，以到達各該投票所登記領票處為準。

第四十四條

選舉人投票時，應憑本人學生證、休學證明書或學籍證明向選務人員登記，經選務人員查核選舉人身分後領取選舉票。

選舉委員會應設置適當機制，確保一選舉人僅得投票一次，不得重複投票。

二種以上選舉於同一投票所舉行投票時，選舉人應一次進入投票所領取選舉票，離開投票所後不得再次進入投票所領取選舉票。

第四十五條

選舉人領得選舉票後應自行圈投。

因身心障礙無法自行圈投但能表示其意思者，得依其請求，由選務人員一人在場，由其陪同者，依據本人意思，眼同協助或代為圈投。

前項若無陪同者，得由另一名選務人員代替之。

第四十六條

選票之格式，如附件一。

第四十七條

選舉人於投票所有下列情事之一者，選務人員應註銷其選舉票：

一、未完成投票程序即離開投票所者。

二、重複領取選票，尚未使用者。

三、擅自使用他人之選票者。

四、於紙本投票時，遺留選票於圈票亭或投票所，未投入票匭者。

註銷之選舉票，應由選務人員將其標記為無效票；於紙本投票時，並應清點其數量，收回作廢。

第四十八條

在投票所有下列情事之一者，選務人員應令其退出：

一、在場喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，不服制止者。

二、攜帶武器或危險物品入場者。

三、投票完成後仍滯留於圈票亭或投票所，不聽勸阻者。

四、有其他不正當行為，不服制止者。

選舉人有前項情事之一者，令其退出時，應將其選舉票註銷。

第四十九條

選舉人不得攜帶手機、攝影器材及其他具通訊或攝影功能之設備，進入投票所。

第四節　開票及結果公布期間

第五十條

本法所稱之開票及結果公布期間，指投票結束時間起，至選舉結果公告發布日。

第五十一條

投票期間結束後，各投票所應即由選務人員將投票結果彌封，攜至選舉委員會指定之開票所。

前項彌封，應將票匭之投票口封閉，並經執行彌封之選務人員簽名。

所有票匭皆移至開票所後，經選舉委員兩人以上確認選務人員之簽名，方得拆封。

第五十二條

選舉之開票程序，依下列各款規定辦理：

一、選務人員由已開封之票匭中，取出一張選票。

二、取出選票之選務人員，公開依「（候選人號次）（候選人之姓名），一票」之格式唱票。

三、另一選務人員於現場人員皆得清楚監看之處，以正字記號紀錄選票數量。

四、取出選票之選務人員，於確認紀錄人員已劃記後，將已唱票之選票放置於現場人員皆得清楚監看之處。

五、重複以上各款流程，並至所有票匭開票完畢。

前項第二款如遇同額或不足額競選時，依「（候選人號次）（候選人之姓名），（同意或不同意），一票」之格式唱票。

第五十三條

開票程序應公開為之。選舉人於不妨礙開票作業及現場秩序之範圍內，得進入開票所監看開票過程。

前項選舉人有致妨礙開票作業及現場秩序者，選務人員應令其退出開票所。

第五十四條

選舉委員會應於開票程序結束後，整理確認選舉結果，並開票程序結束當日之三日內，發布選舉結果公告，內容應載明下列各款：

一、本次選舉之當選人。

二、各選區之應選名額。

三、各候選人之得票數及得票率。

四、當次選舉之總投票率。

五、其他選舉結果相關之說明文字。

第五十五條

候選人之保證金，於選舉結果公告發布後七日內，退還予候選人。

第五節　補選

第五十六條

本法所稱之補選，指下列條文中所定者：

一、本法第十五條第三項。

二、本法第十九條。

三、組織章程第十一條。

四、本法第六十七條第一項及第二項。

第五十七條

補選之程序，除另有規定外，準用本法對選舉程序之規定。

本法第十五條第三項之補選，不適用第十五條第二項之門檻規定。

第五十八條

補選除另有規定外，應於第五十六條所定情事發生後十四日內辦理之。

第五章　罷免

第一節　罷免制度

第五十九條

會長副會長罷免案，由學生代表大會提出，再交由學生會全體選舉人複決。

學生代表大會通過罷免案後，即成立之。

第一項之複決，同意票數多於不同意票數，且有效票總數大於其當選時有效票總數二分之一者，罷免案通過。不達前述任一門檻者，罷免案不通過。

第六十條

學生代表大會選舉代表罷免案之制度，由被罷免之學生代表所屬選舉區，當次選舉有效票總數百分之二十五以上之選舉人連署提出，再交由該選舉區之選舉人複決。

前項複決，同意票數多於不同意票數，罷免案通過。不達前述門檻者，罷免案不通過。

第六十一條

學生代表大會選舉代表罷免案之提出，應由領銜人一人，以書面或以文書型式經由通訊網路，向選舉委員會提出。並於提出後之十四日內，將連署書暨連署名冊，付予選舉委員會。

未於前項十四日內簽署者，該簽署人之連署無效，不計入連署數量。

第一項之提出表格及連署書暨連署名冊，之式如附件二。

第六十二條

選舉委員會於收受連署書暨連署名冊後，應即核對清點，確認連署人資格及數量。

前項連署人資格及數量，皆符合第六十條第一項對連署之門檻者，罷免案成立。

第二節　罷免程序

第六十三條

罷免之程序，除另有規定外，準用本法對選舉程序之規定。

第六十四條

選舉委員會應於罷免案成立後之七日內，發布罷免公告：

一、被罷免人。

二、罷免投票之時間地點。

三、其他罷免相關之說明文字。

第六十五條

罷免投票之時間，應訂於罷免公告發布後，十四日內。

第六十六條

罷免投票之開票程序結束後，確認罷免案通過者，於選舉委員會發布罷免結果公告後，被罷免人即解職之。

第六十七條

被罷免人解職後，選舉委員會應於罷免結果公告發布後十四日內，對被罷免人之職位，辦理補選。

前項被罷免人為學生代表大會學生代表時，先依其當選時，依得票數排序取最高票未當選者遞補。如為不足額選舉時，則辦理補選。

第六十八條

罷免投票之選票，格式如附件三。

第六章　妨害選舉罷免之處份

第六十九條

有違反本法針對選舉罷免之程序規定者，依下列規定辦理：

一、選務人員，由選舉委員會將其解職。

二、候選人，由選舉委員會取消其選舉資格，並沒入保證金。

第七十條

候選人有以下任一情事者，由選舉委員會取消其選舉資格，並沒入保證金：

一、向其他候選人行求期約或交付財物，約定其放棄競選或為一定競選行為者，其收受者亦同。

二、向選舉人行求期約或交付財物，約定其不行使投票或為一定行為者，其收受者亦同。

三、以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害他人為競選、助選或行使投票權者。

四、以非法手法妨害選舉罷免事務者。

五、以非法手法使選舉產生不正結果者。

六、意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖片或其他方式，散佈虛構事實，而生損害於公眾者。

七、候選人資格不符規定，但以詐術使選委會為候選申請登記者。

八、接受任何校外經費之捐助。

前項各款之未遂行為，以既遂斷之。

選務人員有第一項各款行為、未遂或配合者，亦應由選舉委員會將其解職。

第七章　附則

第七十一條

本法自公布日起施行。